



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 safar 1430 – 3 février 2009

152^{ème} année

N° 10

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public.....	372
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens	372
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.....	377
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2009, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3.....	377

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2009-163 du 26 janvier 2009 , portant ratification du premier programme exécutif de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne dans le domaine de l'administration régionale et locale pour les années 2009, 2010 et 2011	378
Décret n° 2009-164 du 26 janvier 2009 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi / travail entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008, 2009 et 2010	378
Décret n° 2009-165 du 26 janvier 2009 , portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire	378

Décret n° 2009-166 du 26 janvier 2009 , portant ratification d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Bahreïn	379
Décret n° 2009-167 du 26 janvier 2009 , portant ratification d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Bahreïn dans le domaine du travail.....	379
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 27 janvier 2009 , portant délégation de signature	379
Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	
Décret n° 2009-168 du 26 janvier 2009 , déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et trottoirs ainsi que les grands travaux d'entretien dans quelques rues de la cité El Hidhab de la ville de Mhemdia Fouchana	379
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	380
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2009-172 du 26 janvier 2009 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine ,nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Battoum.....	380
Décret n° 2009-173 du 26 janvier 2009 , portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre agricole, sise à la délégation de Bousselem, gouvernorat de Jendouba, nécessaire à la reconstruction d'un pont sur Oued Tibar sur la route régionale n° 75 reliant la ville de Tibar et la ville de Bousselem, au niveau de la borne kilométrique (29+600).....	381
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, relatif aux modalités de remboursement des frais résultant de la caution fournie pour la mainlevée des marchandises objet de litige devant la commission de conciliation et d'expertise douanière	382
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités de la répartition du montant de la remise spéciale entre le comptable et le trésor.....	383
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités d'octroi et d'utilisation des obligations administratives.....	383
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités suivant lesquelles les opérateurs sont autorisés à dédouaner leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels ou commerciaux	383
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant des procédures simplifiées pour le transit interne	384
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les procédures simplifiées prévues par l'article 118 du code des douanes.....	385
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités de rectification et d'annulation de la déclaration en détail des marchandises	386
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les horaires et les conditions de déchargement et de transbordement	387
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, relatif aux modalités de détermination du poids des marchandises et le régime des contenants et emballages importés	388
Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités d'application des articles 22 à 35 du code des douanes.....	389
Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Nomination d'un chargé de mission	392
Nomination du secrétaire général de la télévision tunisienne.....	392
Maintien en activité dans le secteur public.....	392

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	392
Maintien en activité dans le secteur public.....	393

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un directeur	393
Nomination de sous-directeurs.....	393
Nomination d'un inspecteur.....	393
Maintien en activité dans le secteur public.....	393

Ministère des Technologies de la Communication

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 27 janvier 2009, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis des communications du corps administratif des communications	393
---	-----

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination d'un chargé de mission	394
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 27 janvier 2009, portant délégation de signature en matière disciplinaire	394
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 27 janvier 2009, portant délégation de signature.....	394

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Décret n° 2009-187 du 26 janvier 2009, portant organisation des concours d'entrée et fixant les cycles de formation au centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.....	395
Nomination d'un commissaire régional.....	397

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2009-189 du 26 janvier 2009, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul	397
Décret n° 2009-190 du 26 janvier 2009, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Sabhket Jarzis gouvernorat de Médenine du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat	398
Nomination d'un chef d'unité.....	398
Nomination d'un directeur	398
Nomination de sous-directeurs.....	398
Nomination de chefs d'arrondissement.....	398
Nomination d'un chef de service	400
Nomination d'un professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.....	400

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décrets du n° 2009-214 au n° 2009-217 du 26 janvier 2009, portant approbation de la révision des plans d'aménagement urbain de certaines communes des gouvernorats de Béja, Gabès, Tozeur et Sidi Bouzid.....	400
Décret n° 2009-218 du 26 janvier 2009, portant approbation de l'établissement du plan d'aménagement urbain de la commune de Jemna, gouvernorat de Kébili	403
Maintien en activité dans le secteur public.....	404
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 27 janvier 2009, portant délégation de signature	404

PREMIER MINISTRE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-162 du 26 janvier 2009.

Monsieur Nouredine Mrabet, conseiller des services publics chargé des fonctions de directeur général du centre d'information, de la formation, des études et recherches sur les associations, est maintenu en activité pour une période d'une première année, à compter du 1^{er} février 2009.

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens est ouvert aux candidats âgés de quarante (40) ans au plus au 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours et titulaires :

1) - Du diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l'institut national des sciences appliquées et de technologie ou d'un diplôme admis en équivalence,

2) Ou d'un diplôme scientifique à caractère technique du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence,

3) Ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation au concours conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

A- Lors du dépôt de la candidature :

- 1) une demande de candidature,
- 2) une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) une photocopie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence,
- 4) un curriculum vitae détaillé.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant.

B- Après l'admissibilité au concours :

Tout candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires suivantes :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,
- 2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée d'une photocopie certifiée conforme de l'attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers.

Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le Premier ministre après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 7 - Le concours susvisé comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

A) Les épreuves écrites :

1- Une épreuve portant sur l'organisation administrative et financière de la Tunisie,

2- Une épreuve technique.

B) Une épreuve orale d'ordre technique :

Une question portant sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté suivi d'une conversation avec les membres de jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Les épreuves écrites : - une épreuve portant sur l'organisation administrative et financière de la Tunisie, - une épreuve technique.	2heures 4 heures	(4) (1) (3)
2- L'épreuve orale technique : - Préparation, - Exposé, - Discussion.	30 minutes 15 minutes 15 minutes	(1)

Art. 8 - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins une de ces deux épreuves en langue arabe.

Le jury du concours constatera, dans la procès-verbal de ses délibérations, l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9 - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art.11 - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points au moins aux épreuves écrites.

Art. 12 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de cinquante (50) points au minimum pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, à l'ensemble des épreuves, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 13 - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage, dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe sont arrêtées définitivement par le Premier ministre.

Art. 18 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2009.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Au concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens

I- Epreuve portant sur l'organisation administrative et financière :

- 1) L'organisation administrative de la Tunisie,
- 2) Le Budget de l'Etat,
- 3) Les marchés publics,
- 4) Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- 5) Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,
- 6) L'organisation et les attributions du Premier ministre et des établissements mis sous sa tutelle.

II- Epreuve technique :

1- Spécialité : Bâtiment :

- Nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondage, contraintes de sols, force portante).

- Fondations : (différents types, conditions d'exécution, avantages inconvénients de chaque système).

Conception et calcul des structures simples.

Les murs : divers types, les cloisons, les murs rideaux, la stabilité des murs, ouvertures des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie.

Planchers.

Jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques.

Percements et scellements, conduites et gaines, travaux de plâtrerie, ouvrages en structure d'escaliers, carrelages et produits céramiques.

Divers travaux d'équipements et de protection :

Menuiserie, plomberie, serrurerie et quincaillerie de bâtiment.

Canalisation d'évacuation: fosses septiques, égouts.

Étanchéité, isolation thermique, acoustique, et antivibration.

Engins pour l'exécution des travaux de bâtiment (engins de terrassement, de levage, d'échafaudages, bétonnières...)

Matériaux traditionnels :

- Chaux, ciments, plâtre.

- Mises en oeuvre, transport, épandage et vibration du béton.

- Béton coulé sous l'eau.

- Coffrage.

Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans différents lots...) pour la construction d'un lycée ou d'un hôpital ou d'un immeuble à usage d'habitation. Indications sur les coûts des principaux postes de travaux.

Différentes surcharges d'exploitation adaptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles...).

2- Spécialité : Génie civil :

- Résistance des matériaux :

Géométrie des sections.

Les sollicitations simples.

Les sollicitations combinées.

- Urbanisme et environnement :

Problématique de la planification pour la gestion urbaine.

Analyse physique et fonctionnelle de la ville

Méthode d'élaboration d'un plan

Traitement des eaux usées

- Mécanique des solides :

Statique

Cinématique

Dynamique

- Mécanique des structures :

Portique et cadres

Déformation des poutres

Poutres continues

Lignes d'influences

- Matériaux de construction:

Les différents produits de carrière

Liants minéraux

Produits céramiques

Bétons

- Construction métallique :

Assemblages : calcul et réalisation

Notions de calcul des éléments

Conception et calcul d'une charpente métallique

- Hydraulique :

Ecoulement à surface libre

Ecoulement en charge

Hydrologie

Evacuation des eaux et assainissement

- Voiries et réseaux divers:

Les lotissements

Terrassement

Réseaux divers

- Gestion des chantiers :

Organisation interne des chantiers

Contrôle et suivi des travaux

Planification et synchronisation des tâches

Ouvrage d'arts:

Les ponts

Ponts à poutre

Ouvrages spéciaux

- Topographie :
 - Nivellement géométrique
 - Lecture des cartes
 - Mesure des distances
 - Mesure des angles
 - Profils en long et en travers
 - Implantation
- Physique du bâtiment :
 - Notion thermique
 - Echanges thermiques à travers une paroi
 - Matériaux isolants
 - Phénomènes acoustiques
- Béton armé précontraint.
- Evaluation économique :
 - Devis descriptif
 - Devis estimatif
 - Bordereaux des prix
 - Détermination des quantités
- 3- Spécialité : mécanique**
 - Notions de cinématique :
 - Cinématique d'un corps solide - translation, relation, mouvement hélicoïdal, composition des vitesses et des accélérations, vitesse de glissement.
 - Notions de dynamique :
 - Généralités sur le mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe.
 - Technologie :
 - Etudes des engrenages
 - Train de roues dentées, mouvements différentiels
 - Les liaisons, principe et procédés, organes d'assemblage élémentaire
 - Mouvement relatif de deux pièces de machine
 - Organes de transmission mécanique
 - Embrayages
 - Freins
 - Transmission du mouvement circulaire
 - Organes de variation de vitesse
 - Organes de transmission avec transformation de mouvement
 - Matériaux :
 - Différents matériaux, sidérurgie, métallurgie des métaux non ferreux, produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux, le bois, les matières premières industrielles d'origine organique ou minérale.
 - Machines - outils à métaux (les tours, les fraiseuses, les perceuses, raboteuses et étaux-limeurs, les aléseuses, machines à scier les métaux, machines de coupe, machine à meuler et rectifier).
 - Dessins industriels : (les candidats doivent se munir de tout le matériel et fournitures nécessaires à l'exécution des dessins).

- 4- Spécialité : Electricité :**
 - Lois du courant continu
 - Electromagnétisme
 - Courant alternatif sinusoïdal
 - Courant triphasé
 - Appareils de mesure
 - Condensateurs
 - Généralités sur les machines électriques
 - Généralités sur les générateurs et les moteurs
 - Généralités sur les transformateurs (conséquences des lois de l'électromagnétisme),
 - Machines à courant continue de type courant.
 - Dynamo
 - Réversibilité de la dynamo-moteur,
 - Fonctionnement des machines à courant continu,
 - Accumulateurs (technologie, fonctionnement et charge)
 - Machines à courant alternatif de type courant
 - Alternateurs
 - Moteurs synchrones
 - Transformateurs
 - Organes de commande des machines électriques
 - La commande électro-mécanique des moteurs
 - La commande automatique
 - Servomécanique, régulation de tension, de vitesse et de position
 - Les applications de la commande électrique
 - Groupes électro-moteurs de pompes
 - Engins de terrassement, de génie-civil, transporteurs, téléphérique
 - Le chauffage électrique
 - Les matériaux
 - Schémas électriques
- 5- Spécialité : Maintenance industrielle :**
 - Electricité
 - Les notions fondamentales de l'électricité
 - Les symboles et la normalisation des équipements électriques
 - Les schémas électriques
 - Les installations électriques domestiques
 - Les machines électriques
 - Les installations électriques industrielles.
 - Electroniques :
 - L'électronique de base (composantes électriques, filtrage, redressement, amplification)
 - L'électronique de puissance
 - Les fonctions logiques
 - La logique combinatoire-séquentielle-programmable

- Mécanique :
Les différents organes de transmission de mouvement
La lecture des dessins
Les différents procédés d'usinage

- Hydraulique :
Caractéristiques et choix des huiles à mouvement
Transport et distribution de fluides
Récepteurs hydrostatiques
Commandes et automatismes hydrauliques.

6- Spécialité : Conditionnement :

- Traitement de l'air
Définitions fondamentales
Propriétés d'un mélange gaz parfait- vapeur
Caractéristiques de l'air humide-diagramme
Processus et facteurs du conditionnement d'air
Facteurs de chaleurs-formules, les quantités d'air exigées
Estimation de la charge de conditionnement d'air.
- Refroidissement et déshumidification :
Refroidissement sensible.
Refroidissement par vaporisation
Chauffage et humidification
Mélange adiabatique des deux écoulements
Tour de refroidissement
- Climatisation et calcul des charges
Le climat
Relevés météorologiques
Conditions de base pour le calcul des charges
Mesure de transmission de chaleur
Pertes thermiques d'une structure
Procédures de calcul des pertes
Calcul du gain thermique des structures
Procédures de calcul du gain.
* Dimensionnement des conduites.
- Bruit et insonorisation :
Nature du bruit
Intensité échelle décibel
Spectre du bruit
Propagation - sources
Protection contre le bruit
Transmission
Insonorisation des conduites
Intensité recommandée
* La maintenance préventive des installations de conditionnement et de traitement de l'air
* Services techniques :
Organisation
Procédure de gestion de la maintenance
Le contrôle technique des équipements

7- Spécialité : Electromécanique

- Etudes des mouvements et des forces
Statique des forces
Cinétique
Dynamique
- Résistance des matériaux
Théorie de l'élasticité
Caractéristiques mécaniques en essai
De traction
Compression
Cisaillement
- Construction mécanique :
Liaison des pièces
Transformation mécanique de mouvement
- Transmission de puissance :
Les arbres de transmission
Les accouplements
Transmission par engrenage
Transmission par fluides
Transmission par courroie
- Mesure des grandeurs électriques :
Tension moyenne, efficace
Différents types d'appareils de mesure
Puissance et énergie en courant monophasé et triphasé
Facteur de puissance.
- Appareillage de protection :
Sectionneur
Fusible
Disjoncteur thermique, magnéto - thermique et différentielle.
- Transformateurs :
Transformateur monophasé
Transformateur triphasé.
- Les fluides médicaux :
Contrôle de production et de distribution des fluides médicaux
Oxygène
Protoxyde d'azote
Vide
Air comprimé
Les groupes électrogènes.
Les élévateurs.
Le matériel de buanderie et cuisine.
Machines tournantes :
Moteurs à courant continu
Génératrice
Alternateur
Moteur à combustion
Moteur diesel

- Services techniques :
 Organisation
 Procédure de gestion de la maintenance
 Le contrôle technique des équipements et installations.

8- Spécialité : Informatique :

- Architecture des ordinateurs
 Codage de l'information
 Algèbre de boules
 Structure générale d'un ordinateur.
- Systèmes d'exploitation des ordinateurs :
 Interruption et déroulement
 Couches d'un système d'exploitation d'un ordinateur
 Gestion de la mémoire
 Gestion des entrées/sorties
 Gestion des fichiers
 Allocation et répartition des ressources
 Protection et sécurité
- Algorithmique et langage de programmation
 Notion d'algorithmes
 Technique de programmation
 Evaluation d'algorithmes
 Structures dynamiques des informations
 Notion d'arbres.
- Système de gestion des bases de données :
 Fonction d'un système de gestion des bases de données
 Modèle relationnel
 Concepts de bases de données distribuées
- Téléinformatique
 Notion de base
 Architecture des réseaux
 Les réseaux locaux
 Les réseaux publics.

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités, locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministre, le 24 mars 2009 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens appelés à exercer auprès des archives nationales.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2) postes (spécialité : maintenance industrielle).

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 février 2009.

Tunis, le 27 janvier 2009.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2009, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réorganisation de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'école nationale d'administration, un concours sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie A3, aux candidats titulaires des diplômes nationaux du premier cycle de l'enseignement supérieur quels qu'en soient la spécialité ou diplômes équivalents.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves du concours susvisé aura lieu le 18 avril 2009 et jours suivants.

Art. 3 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à 130 postes.

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 14 février 2009 inclus.

Art. 5 - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au siège de la direction de l'école contre un récépissé délivré à cet effet ou envoyés par voie recommandée avec accusé de réception à l'école nationale d'administration 24, Avenue Docteur Calmette - Mutuelleville - Tunis 1082.

Art. 6 - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2009.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
--

Décret n° 2009-163 du 26 janvier 2009, portant ratification du premier programme exécutif de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne dans le domaine de l'administration régionale et locale pour les années 2009, 2010 et 2011.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de l'administration régionale et locale entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Tunis le 24 février 2004,

Vu le premier programme exécutif de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne dans le domaine de l'administration régionale et locale pour les années 2009-2010-2011, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le premier programme exécutif de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne dans le domaine de l'administration régionale et locale pour les années 2009-2010-2011, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-164 du 26 janvier 2009, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi / travail entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008, 2009 et 2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de l'emploi (le travail) entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne, conclu à Tunis le 24 février 2004,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi / travail entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008, 2009 et 2010, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'emploi / travail entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour les années 2008-2009-2010, conclu à Tunis le 20 mai 2008.

Art 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-165 du 26 janvier 2009, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, conclu à Alger le 5 août 2007.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, conclu à Alger le 5 août 2007.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-166 du 26 janvier 2009, portant ratification d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Bahreïn.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Bahreïn, conclu à Tunis le 29 octobre 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le mémorandum d'entente dans le domaine de l'emploi entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Bahreïn, conclu à Tunis le 29 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-167 du 26 janvier 2009, portant ratification d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Bahreïn dans le domaine du travail.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Bahreïn dans le domaine du travail, conclu à Tunis le 30 octobre 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume du Bahreïn dans le domaine du travail, conclu à Tunis le 30 octobre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 27 janvier 2009, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-2215 du 17 août 2005, nommant Monsieur Abdelwaheb Abdallah ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2008-3813 du 12 décembre 2008, chargeant Madame Raja Jhinaoui épouse Ben Ali, administrateur conseiller, des fonctions de directeur adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministre des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Raja Jhinaoui épouse Ben Ali, administrateur conseiller, chargée des fonctions de directeur-adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 12 décembre 2008 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2009.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Décret n° 2009-168 du 26 janvier 2009, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et trottoirs ainsi que les grands travaux d'entretien dans quelques rues de la cité El Hidhab de la ville de Mhemdia Fouchana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment les lois organiques n° 2006-48 du 17 juillet 2006 et n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi organique n° 2007-53 du 8 août 2007, (les articles 52 à 60 du code),

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 81-1295 du 2 octobre 1981, portant création de la commune de Mhemdia Fouchana,

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mhemdia Fouchana réuni le 15 juillet 2008,

Vu l'avis du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux de voiries et trottoirs ainsi que les grands travaux d'entretien dans quelques rues de la cité El Hidhab de la ville de Mhemdia Fouchana ci-après mentionnées :

Rue Salaheddine El Ayoubi

Rue Essalama

Rue du Nil

Rue Ibn Nafisse

Rue Essaloum

Rue Ibn Chabbat

Rue de l'Ecole

Rue de l'Enfance

Rue Arbata

Rue de la Mosquée

Rue Al Ghazali

Rue Essamama

Rue Pasteur

Rue d'Alexandrie

Rue de Belgrade

Rue de la République

Rue de la Hollande

Rue El Baraka

Rue Sadikia

Art. 2 - La participation des propriétaires riverains aux dépenses des premiers travaux visés à l'article premier du présent décret est fixée conformément aux dispositions des articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-169 du 26 janvier 2009.

Monsieur Mohamed M'zoughi, administrateur général, détaché auprès de « la radio tunisienne », est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} janvier 2009.

Par décret n° 2009-170 du 26 janvier 2009.

Monsieur Mahmoud Ayari, médecin major de la santé publique et chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional Habib Bougatfa de Bizerte, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2009.

Par décret n° 2009-171 du 26 janvier 2009.

Docteur Abdesselem Maalej, médecin major de la santé publique et chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Manouba est maintenu en activité après l'âge de 60 ans pour une période d'une année à compter du 1^{er} décembre 2008.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2009-172 du 26 janvier 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine ,nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Battoum.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kasserine,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre agricole, sises à la délégation de Foussana, gouvernorat de Kasserine, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued El Battoum, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1.	120 140 150 164 197 du plan TPD n° 32139	21249 Kasserine	26h 15a 28ca	1h 49a 14ca 60a 02ca 1h 78a 81ca 26a 23ca 17a 87ca	1- Ammar 2- Sebti 3- Chedlia 4- Sassia 5- Amor 6- Arbi, les six enfants de Ibrahim Ben Ali Abaïdi 7- Rim Bent Mohamed Ben Bougataya Abaïdi 8- Aziza Bent Jilani Ben Ammar Abaïdi 9- Zéhi 10- Taoufik 11- Lotfi 12- Chahla 13- Sabra 14- Nawara, les six derniers enfants de Mohamed Salah Ben Brahim Abaïdi 15- Baghdadi 16-Salem 17- Ammar 18- Rebeh, les quatre derniers enfants de Ali Ben Ammar Abaïdi 19- Lamine Ben Brahim Ben Ali Abaïdi
2.	244 247 251 du plan TPD n° 32139	17696 Kasserine	2h 76a 67ca	62a 24ca 68a 32ca 1h 46a 11ca	Zine Ben Ali Ben Chikhari Abaïdi
3.	243 du plan TPD n° 32139	17697 Kasserine	1h 22a 20ca	24a 57ca	1- Abdelkarim 2- Afif 3- Hania Fatma 4- Salha, les quatre enfants de Hafsi Ben Mohamed Abaïdi 5- Louisa Bent Mohamed Ben Amor Abaïdi
4.	114 121 du plan TPD n° 32139	17748 Kasserine	3h 90a 21ca	3h 29a 90ca 60a 31 ca	1- Beji 2- Fatma 3-Amor 4- Tahar 5- Abada, les cinq enfants de Mohamed Ben Abid Smara 5- Zohra Bent Ali Ben Abid Smara
5.	208 du plan TPD n° 32139	16205 Kasserine	3h 71a 97ca	81a 87ca	1- Hedi Ben Houcine Ben Amara Marwani 2- Ahmed Lazher Ben Ayachi Ben Tayeb Smiri

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-173 du 26 janvier 2009, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terre agricole, sise à la délégation de Bousselem, gouvernorat de Jendouba, nécessaire à la reconstruction d'un pont sur Oued Tibar sur la route régionale n° 75 reliant la ville de Tibar et la ville de Bousselem, au niveau de la borne kilométrique (29+600).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Jendouba,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier - Est expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public routier, pour être mise à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, une parcelle de terre agricole sise à la délégation de Bousselem, gouvernorat de Jendouba, nécessaire à la reconstruction d'un pont sur Oued Tibar sur la route régionale n° 75 reliant la ville de Tibar et la ville de Bousselem, au niveau de la borne kilométrique (29+600), entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
5 du plan du titre foncier n° 486 Bèja/11126 Jendouba	486 Bèja/11126 Jendouba	09h 66a 20ca	01a 78ca	1- Tounès 2- Hassan 3- H'cine 4- Chelbya 5- Khira 6- Ibrahim, enfants de Ammar Ben Abidi Ben Mohamed Dridi 7- Chedlya 8- Ahlem 9- Fethi 10- Kalthoum 11- Taher, les cinq derniers enfants de Taher Ben Ammar Ben Abidi Ben Mohamed Dridi 12 - Gaddour Ben Boujemaa Ben Mohamed Dridi.

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, relatif aux modalités de remboursement des frais résultant de la caution fournie pour la mainlevée des marchandises objet de litige devant la commission de conciliation et d'expertise douanière.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment ses articles 411 et 419.

Arrête :

Article premier - Si le déclarant a fourni une caution pour la mainlevée des marchandises objet de litige devant la

commission de conciliation et d'expertise douanière et en cas de recours devant les tribunaux et que l'administration succombe dans l'instance, elle est tenue de rembourser ou déclarant les frais résultant de cette caution.

Art. 2 - 1. l'administration des douanes informe le déclarant de l'annulation de l'engagement cautionné.

2. le déclarant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'annulation de l'engagement cautionné, adresser une demande écrite au receveur des douanes auprès duquel l'engagement a été souscrit pour le remboursement des frais y afférents,

3. les justificatifs des frais résultant de la caution sont annexés à la demande de remboursement.

Art. 3 - Le remboursement est effectué dans la limite des frais résultant de la caution à compter de la date de la souscription de l'engagement cautionné jusqu'à la notification de son annulation.

Art. 4 - Le receveur des douanes procède, après vérification des justificatifs fournis par la caution, au paiement des frais au déclarant, toutefois le montant remboursé ne doit pas dépasser sept pour cent (7%) pour chaque année de la somme objet de la caution.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités de la répartition du montant de la remise spéciale entre le comptable et le trésor.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment ses articles 130 et 132,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 en date du 31 décembre 1973, tel que modifié par les textes subséquents,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 18 septembre 1956, fixant le taux de l'intérêt de retard et le montant de la remise spéciale prévus par l'article 100 du code des douanes, tel que modifié par l'arrêté du 22 décembre 1981.

Arrête :

Article premier - 1- Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre-vingt-dix jours d'échéance, pour le paiement des droits et taxes à recouvrer par l'administration des douanes.

2- Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer est inférieure à cinq milles (5000) dinars,

3- Ces obligations donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard annuel égal à 6% et d'une remise spéciale égale à 0,3%.

Art. 2 - Les receveurs des douanes bénéficient d'une indemnité calculée sur la base des tranches suivantes :

De 0 à 15.000,000 dinars : 0.3%,

Entre 15.000,001 dinars et 30.000,000 dinars : 0.1%,

Entre 30.000,001 dinars et 60.000,000 dinars : 0.05%,

De 60.000,001 dinars et plus : 0.025%.

Art. 3 - En cas d'intérim résultant de vacances d'emploi, l'agent qui en sera chargé bénéficie d'une quote-part calculée sur la base des montants dont il a ordonné le paiement par obligations cautionnées et ce en tenant compte des montants dont le paiement a été ordonné par le même moyen au courant du mois concerné par le receveur sortant.

Art. 4 - Est abrogé l'arrêté du ministre des finances du 18 septembre 1956, fixant le taux de l'intérêt de retard et le montant de la remise spéciale prévus par l'article 100 du code des douanes, tel que modifié par l'arrêté du 22 décembre 1981 susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités d'octroi et d'utilisation des obligations administratives.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008 - 34 du 2 juin 2008 et notamment son article 130,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73- 81 du 31 décembre 1973, tel que modifié par les textes subséquents.

Arrête :

Article premier - Les droits et taxes de douanes dus sur les marchandises importées directement par les services de l'Etat et devant être payés sur le budget général de l'Etat et les fonds spéciaux du trésor, peuvent être payés par obligations administratives de paiement des droits et taxes des douanes dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2 - Les obligations administratives de paiement de droits et taxes des douanes sont délivrées par les services des douanes sur un imprimé spécial prévu à cet effet.

Art. 3 - Les obligations administratives de paiement de droits et taxes des douanes sont soumises, avant leur présentation aux services des douanes, au visa des services du contrôle des dépenses publiques conformément à la législation en vigueur.

Art. 4 - Il est formellement interdit aux receveurs des douanes d'accepter les obligations administratives de paiement des droits et taxes des douanes qui ne remplissent pas les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La responsabilité pécuniaire du receveur de douane qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article, est engagée en cas de refus de paiement de ces obligations.

Art. 5 - Les receveurs des douanes transmettent quotidiennement les obligations administratives à la trésorerie générale de la Tunisie.

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités suivant lesquelles les opérateurs sont autorisés à dédouaner leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels ou commerciaux.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment l'article 120.

Arrête :

Article premier - Tout opérateur voulant bénéficier de la procédure de dédouanement des marchandises au sein de ses établissements industriels ou commerciaux ou dans d'autres lieux admis par les services des douanes doit centraliser toutes ses opérations douanières auprès d'un bureau des douanes désigné à cet effet dénommé « bureau de rattachement ».

A l'importation, l'enlèvement et le transport des marchandises du bureau frontalier d'entrée aux établissements de l'opérateur s'effectue au vu d'un bon à enlever délivré par le bureau de rattachement.

A l'exportation, l'enlèvement et le transport des marchandises des établissements de l'opérateur au bureau frontalier de sortie s'effectue au vu d'un bon à exporter délivré par le bureau de rattachement.

Art. 2 - La procédure est accordée à l'opérateur habilité à déclarer en détail les marchandises conformément à la législation en vigueur.

Art. 3 - La procédure est accordée en vertu d'une convention conclue entre les services des douanes et l'opérateur concerné qui doit satisfaire les conditions suivantes :

- disposer d'un local commercial ou industriel en Tunisie,
- présenter toutes les garanties financières et être en situation fiscale et douanière régulière,
- bénéficier du régime du crédit d'enlèvement conformément aux dispositions de l'article 132 du code des douanes lorsque les marchandises sont soumises à des droits et taxes, ou souscrire une garantie financière lorsque l'opération est effectuée sous couvert d'un acquit à caution,
- tenir une comptabilité matière permettant d'effectuer exclusivement, les contrôles douaniers, au sein de la société,
- réaliser un nombre minimal fixé par le directeur général des douanes d'opérations annuelles,
- réserver un espace au sein de ses établissements pour la vérification des marchandises à l'importation et à l'exportation.

Art. 4 - La procédure de dédouanement des marchandises au sein des établissements industriels ou commerciaux est accordée à l'opérateur après audit par les services des douanes de la situation de l'entreprise requérante.

Art. 5 - Les services des douanes fixent :

- la forme et le contenu de la demande qui doit être présentée pour bénéficier de cette procédure.
- la forme et le contenu de l'autorisation accordée,
- les dispositions de la convention qui doit être conclue entre les services des douanes et le bénéficiaire,
- les énonciations comptables qui doivent être insérées dans la comptabilité matière,
- les modalités pratiques pour le suivi de la procédure du crédit d'enlèvement ou de la souscription d'une garantie financière globale lorsque l'opération est effectuée sous couvert d'un acquit à caution,

- les modalités de régularisation de la déclaration initiale et les modalités d'acquittement des droits et taxes le cas échéant.

Art. 6 - Lorsque l'opération de dédouanement nécessite l'intervention d'autres services administratifs pour contrôler la marchandise au point d'entrée frontalier, l'opérateur est tenu d'obtenir l'accord de ces services pour effectuer ces contrôles au sein des locaux de son établissement.

Art. 7 - Les services des douanes peuvent, pour un meilleur contrôle de certaines opérations commerciales, exclure à titre temporaire ou définitif du champ d'application de la procédure de dédouanement à domicile certaines marchandises.

Dans ce cas, les opérations concernées doivent être effectuées dans le cadre des procédures de dédouanement prévues par le droit commun avec présentation des marchandises au bureau frontalier des douanes.

Art. 8 - En cas de visite physique des marchandises au sens des dispositions de l'article 119 paragraphe 1 (b) du code des douanes au sein des établissements industriels ou commerciaux de l'opérateur concerné à l'occasion d'une importation ou d'une exportation, les services des douanes au bureau de rattachement sont chargés d'effectuer cette visite.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant des procédures simplifiées pour le transit interne.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment son article 118 paragraphe 9,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités suivant les quelles les opérateurs sont autorisés à dédouaner leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels et commerciaux.

Arrête :

Article premier - Les formalités du transit simplifié consistent en l'utilisation de la déclaration en douane des marchandises déposée au bureau de rattachement et servant à dédouaner la marchandise sous un régime douanier admis pour l'accomplissement du transit interne de la marchandise :

- du bureau frontalier d'importation jusqu'aux locaux de l'entreprise,
- des locaux de l'entreprise jusqu'au bureau frontalier d'exportation,
- d'un point agréé par les services des douanes jusqu'à un autre point agréé par ces services.

Dans ce cas, la déclaration vaut titre de transit.

Art. 2 - Les procédures simplifiées pour le transit interne sont accordées aux opérateurs bénéficiant de la procédure de dédouanement des marchandises au sein de leurs établissements industriels et commerciaux conformément aux dispositions de l'article 120 du code des douanes.

Art. 3 - Sans préjudice des conditions énoncées par les articles 3 et 4 de l'arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009 susvisé, fixant les modalités suivant lesquelles les opérateurs sont autorisés à dédouaner leurs marchandises au sein de leurs établissements industriels et commerciaux et afin de bénéficier de la procédure simplifiée de transit, l'opérateur doit :

- réaliser toutes ses opérations douanières auprès d'un bureau des douanes dénommé « bureau de rattachement »,

- en cas de souscription d'une déclaration en douane entraînant le paiement des droits et taxes exigibles sur la marchandise: effectuer l'opération, sous couvert d'un crédit d'enlèvement, tel que prévu à l'article 132 du code des douanes et conformément aux conditions fixées par les services des douanes,

- au cas où l'opération est effectuée sous l'un des régimes douaniers suspensifs : souscrire une garantie financière globale.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les procédures simplifiées prévues par l'article 118 du code des douanes.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment son article 118 paragraphe 8.

Arrête :

Article premier - Pour l'application des dispositions de l'article 118 paragraphe 8 du code des douanes, les procédures simplifiées prennent la forme de déclaration initiale provisionnelle ou de déclaration simplifiée ou de déclaration globale.

Section I

La déclaration initiale provisionnelle

Art. 2 - La déclaration initiale provisionnelle sert à déclarer une opération d'importation ou d'exportation portant sur une même espèce tarifaire de marchandises dont les éléments quantitatifs, devant figurer sur la déclaration en détail prévue à l'article 111 du code des douanes ne sont pas fournis ou ont été déclarés à titre approximatif ou provisionnel.

Art. 3 - Les éléments prévus à l'article 2 du présent arrêté doivent être déclarés et annexés à la déclaration initiale provisionnelle dès qu'ils sont connus et au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la déclaration initiale provisionnelle.

Les énonciations et les documents fournis à cet effet sont considérés comme déclaration complémentaire.

Art. 4 - La déclaration initiale provisionnelle est établie sur l'imprimé de la déclaration en détail des marchandises tel que prévu à l'article 111 du code des douanes.

Art. 5 - La déclaration initiale provisionnelle permet l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure de leur dédouanement durant le délai fixé pour la déclaration des éléments quantitatifs. Cet enlèvement ne peut intervenir si les droits et taxes exigibles n'ont pas été préalablement consignés ou garantis ou payés.

Art. 6 :

1- la déclaration initiale provisionnelle est régularisée par le dépôt d'une déclaration complémentaire établie sur l'imprimé de la déclaration en détail des marchandises tel que prévu à l'article 111 du code des douanes.

2- la déclaration complémentaire est réputée constituer avec la déclaration initiale provisionnelle un acte unique et indivisible prenant effet à la date du dépôt de la déclaration initiale provisionnelle.

Section II

La déclaration simplifiée

Art. 7 - La déclaration simplifiée est une déclaration qui ne comporte pas certaines énonciations ou certains documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 8 - La déclaration simplifiée peut avoir la forme d'un document administratif ou d'un document commercial admis par les services des douanes ou d'une inscription des marchandises dans la comptabilité matière de l'importateur ou de l'exportateur concerné selon la forme agréée par les services des douanes.

Art. 9 - La déclaration simplifiée doit contenir toutes les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et du régime douanier qui leur est assigné.

Art. 10 - La déclaration simplifiée permet l'enlèvement des marchandises, à charge pour le déclarant de présenter une déclaration en détail de régularisation conforme au model prévu par l'article 111 paragraphe 5 du code des douanes, dans un délai de huit jours à compter de la date de dépôt de la déclaration simplifiée.

Pour certains opérateurs, des délais spécifiques pour le dépôt de la déclaration complémentaire peuvent être déterminés dans la convention mentionnée à l'article 16 du présent arrêté, toutefois ces délais ne doivent pas dépasser quarante cinq jours (45) à compter de la date de dépôt de la déclaration simplifiée.

Art. 11 - L'enlèvement des marchandises par déclaration simplifiée ne peut intervenir que conformément aux conditions prévues par l'article 131 du code des douanes.

Art. 12 - L'inscription dans la comptabilité matière produit les mêmes effets juridiques de l'enregistrement de la déclaration en détail des marchandises.

Art. 13 - La déclaration de régularisation est réputée constituer avec la déclaration simplifiée un acte unique et indivisible prenant effet à la date de dépôt de la déclaration simplifiée.

Section III

La déclaration globale

Art. 14 - La déclaration globale couvre des importations ou des exportations fractionnées et échelonnées sur des périodes relativement espacées de différents éléments ou parties de marchandises relevant de positions ou de sous-positions tarifaires distinctes et dont l'ensemble constitué est à déclarer dans une position ou sous-position tarifaire unique.

Art. 15 - Dans le cas prévu par l'article 14 du présent arrêté, les éléments ou parties de marchandises faisant l'objet d'envois fractionnés et échelonnés sur des périodes relativement espacées peuvent être enlevés à condition qu'ils demeurent sous surveillance douanière, dans les conditions définies par les services des douanes, jusqu'à délivrance de la main levée de l'ensemble constitué par ces éléments et parties.

Art. 16 - Le bénéfice de l'une des procédures simplifiées citées ci-dessus est accordé en vertu d'une convention conclue entre les services des douanes et la personne concernée.

La convention peut prévoir que la déclaration complémentaire puisse avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif.

Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités de rectification et d'annulation de la déclaration en détail des marchandises.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment son article 117.

Arrête :

Section I

Rectification de la déclaration en détail des marchandises

Article premier - La déclaration en détail des marchandises enregistrée mais non déposée peut être rectifiée après accord des services des douanes sur demande du déclarant adressée directement au système « SINDA ».

La rectification ne donne lieu à aucune pénalité.

Art. 2 - La déclaration en détail des marchandises enregistrée et déposée peut être rectifiée avant l'octroi de la mainlevée des marchandises.

La demande de rectification est adressée par le déclarant au chef de bureau des douanes de dédouanement concerné.

Aucune rectification n'est admise si elle a pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.

La rectification n'est pas, également, admise si le service des douanes avait constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en détail ou avait informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises.

Le chef de bureau autorise les rectifications demandées après que le déclarant ait fourni les documents et les justificatifs prouvant la véracité des rectifications.

La rectification ne donne lieu à aucune pénalité.

Section II

Modalités d'annulation de la déclaration en détail des marchandises

Sous-section 1

A l'exportation

Art. 3 - Le chef de bureau des douanes peut autoriser l'annulation de la déclaration en détail des marchandises présentées à l'exportation et qui n'ont pas été effectivement exportées.

L'annulation est effectuée après que les services des douanes au bureau de dédouanement n'ait récupéré "le bon à exporter" qui doit être dans ce cas annulé.

En ce qui concerne les marchandises embarquées sur le moyen de transport afin d'être exportées, l'annulation de la déclaration en détail des marchandises est subordonnée au débarquement des marchandises et à l'annulation du « visa d'embarquement ».

L'annulation de la déclaration en détail des marchandises à l'exportation entraîne la cessation de ses effets vis-à-vis du déclarant à l'exception des suites contentieuses qui pourraient découler de cette déclaration.

Sous-section 2

A l'importation

Art. 4 - Les services des douanes peuvent autoriser, sur demande du déclarant, l'annulation de la déclaration en détail des marchandises enregistrée dans le système « SINDA » dans les cas prévus à l'article 117 paragraphe 2 du point « b » au point « g » du code des douanes.

La demande est déposée auprès du chef de bureau de dédouanement.

Elle doit être motivée par les preuves et les justificatifs adéquats au cas pour lequel l'annulation de la déclaration en détail des marchandises a été demandée.

Le chef de bureau des douanes autorise l'annulation de la déclaration en détail des marchandises au cas où les droits et taxes exigibles n'ont pas été encore perçus.

L'autorisation d'annulation est du ressort du directeur régional des douanes duquel relève le bureau de dédouanement dans le cas où les droits et taxes exigibles ont été perçus sur la déclaration en détail des marchandises concernée.

L'annulation est effectuée après que les services des douanes aient récupéré le "bon à enlever" qui doit être, dans ce cas, annulé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les horaires et les conditions de déchargement et de transbordement.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, et notamment ses articles 71, 79 et 162,

Vu le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités du commerce extérieur,

Vu le décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d'un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises.

Arrête :

TITRE PREMIER

Conditions et horaires de déchargement des marchandises

Chapitre premier

Conditions de déchargement des marchandises

Article premier -

1- Aucune marchandise ne peut être déchargée sans autorisation écrite des services des douanes.

2- Cette autorisation fixe les conditions de réalisation de l'opération de déchargement.

3- L'opération de déchargement doit être effectuée dans l'enceinte du bureau des douanes réservée à cette opération.

Chapitre 2

Horaires de déchargement des marchandises

Art. 2 - Sans préjudice des dispositions de l'article 49 du code des douanes, l'opération de déchargement doit être effectuée durant les jours ouvrables et pendant les heures d'ouverture du bureau des douanes.

TITRE 2

Horaires et conditions de transbordement

Chapitre premier

Lieu et horaires de transbordement

Art. 3 - L'opération de transbordement s'effectue dans l'enceinte du bureau des douanes réservée à cette opération qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie des marchandises.

Les services des douanes peuvent autoriser le transbordement dans les lieux qu'ils désignent à cet effet.

Art. 4 - Sans préjudice des dispositions de l'article 49 du code des douanes, les opérations de transbordement doivent être effectuées durant les jours ouvrables et pendant les heures d'ouverture du bureau des douanes.

Chapitre 2

Autorisation de transbordement

Art. 5 -

1- Aucune marchandise ne peut être transbordée sans autorisation écrite des services des douanes.

2- Toute opération de transfert de marchandises d'un moyen de transport à un autre doit être effectuée sous le contrôle des services des douanes.

3- L'autorisation est accordée par les services des douanes du bureau des douanes concerné par l'opération de transbordement sur demande écrite émanant de la personne habilitée conformément à la législation en vigueur à effectuer cette opération.

4- Dans le cas où les informations prévues par l'article 6 du présent arrêté sont disponibles, l'intéressé peut déposer la demande de transbordement avant l'arrivée du moyen de transport utilisé à l'importation et obtenir l'autorisation de transbordement conformément aux conditions prévues par le présent arrêté.

5- Toutes les formalités du transbordement réalisées dans le cadre de la liasse de transport prévue par le décret n° 2006-2268 du 14 août 2006 susvisé s'effectuent en mode électronique.

Art. 6 - La demande doit comporter les informations suivantes :

- l'identité du demandeur et son adresse,
- la dénomination commerciale de la marchandise,
- le poids et la valeur des marchandises,
- les références du manifeste,
- l'origine, la provenance et la destination des marchandises,
- l'identité de l'expéditeur et l'identité du destinataire en Tunisie et l'identité du destinataire à l'étranger,
- l'identification du moyen de transport d'importation,
- l'identification du moyen de transport à l'exportation,
- le lieu de déroulement de l'opération de transbordement avec indication précise de l'emplacement des marchandises,

- la date prévue pour effectuer l'opération de transbordement et le délai nécessaire pour son achèvement.

Art. 7 - L'autorisation délivrée par les services des douanes fixe les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations de transbordement.

Les services des douanes déterminent au sein de l'autorisation les mesures qu'ils jugent nécessaires, à l'importation, pour pouvoir identifier les marchandises lors de l'exportation.

Art. 8 -

1- Les services des douanes du bureau des douanes concerné fixent les délais nécessaires pour l'accomplissement de l'opération de transbordement. Ce délai doit être suffisant pour permettre le bon déroulement de l'opération de transbordement.

Les services des douanes peuvent proroger le délai initialement fixé à la demande de l'intéressé pour des raisons jugées valables.

2- A l'expiration des délais, les marchandises admises au régime de transbordement doivent obligatoirement être réexportées.

Art. 9 - A la demande de l'intéressé, les services des douanes peuvent autoriser certaines manipulations susceptibles de faciliter l'exportation des marchandises bénéficiant du régime de transbordement, dont notamment :

- le groupage,
- le dégroupage,
- le marquage,
- le tri,
- la remise en état,
- le remplacement des emballages défectueux,
- l'étiquetage.

Art. 10 - Les services des douanes ont le droit de ne pas autoriser certaines opérations de transbordement dans le cas où les marchandises présentent des risques pour la sécurité ou la santé publique ou l'environnement.

Art. 11 - Sous réserve des conditions prévues par le présent arrêté, le transbordement est autorisé pour toute marchandise n'ayant pas été placée sous un autre régime douanier.

Chapitre 3

Déclaration de transbordement

Art. 12 - Les services des douanes peuvent accepter comme déclaration de marchandises pour le transbordement, le document commercial ou le titre de transport relatif à l'envoi à condition qu'ils reprennent toutes les informations exigées par les services des douanes.

Art. 13 - Le document commercial ou le titre de transport utilisé comme déclaration de transbordement doit parvenir au système informatique de dédouanement automatisé conformément aux modes fixés par les services des douanes.

Le document commercial ou le titre de transport utilisé comme déclaration de transbordement doit permettre l'apurement du manifeste à l'import relatif aux

marchandises dans le système du dédouanement automatisé et l'émission du «Bon à exporter» pour les marchandises objet de l'opération de transbordement.

Chapitre 4

Dispositions diverses

Art. 14 - Les marchandises admises au bénéfice du transbordement sont placées sous le contrôle du service des douanes jusqu'à leur réexportation.

Les services des douanes sont tenus de s'assurer de la réexportation effective des marchandises placées sous le régime de transbordement et de vérifier s'il n'y a pas eu de manipulations non autorisées ou substitutions.

Art. 15 - Les déficits dans les marchandises autorisées à être transbordées constatés par les services des douanes sont soumis aux paiements des droits et taxes d'importation, et ce, nonobstant les poursuites prévues par le code des douanes.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, relatif aux modalités de détermination du poids des marchandises et le régime des contenants et emballages importés.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes et notamment son article 38,

Vu l'arrêté en date du 29 décembre 1955, portant règlement général relatif à l'application des droits et taxes des douanes, à la taxation des emballages et contenants et à la vérification des marchandises.

Arrête :

TITRE PREMIER

Détermination du poids des marchandises

Article premier - Pour l'application des droits et taxes exigibles, sont considérés comme contenants et emballages, les contenants extérieurs et intérieurs, les conditionnements, enveloppements et supports contenus dans les colis, à l'exclusion des véhicules et du matériel accessoire protégeant la marchandise et séparant les colis les uns des autres dans les véhicules.

Art. 2 - On entend par :

- poids brut : le poids total de la marchandise y compris le poids des contenants et emballages,

- poids net : le poids de la marchandise dépouillée des contenants et emballages,

- la tare : le poids des contenants et emballages,
- la tare réelle : le poids effectif des contenants et emballages,
- la tare forfaitaire ou conventionnelle : le poids forfaitaire des contenants et emballages en pourcentage du poids brut,
- le poids net est dénommé réel lorsqu'il est déterminé après déduction de la tare réelle, et il est dénommé conventionnel lorsqu'il est déterminé après déduction de la tare forfaitaire ou conventionnelle.

TITRE II

Régime des contenants et emballages pleins

Art. 3 - Les contenants et emballages qui ne sont pas d'un type usuel et qui sont susceptibles d'être utilisés autrement que comme emballages ou contenants sont soumis, dans tous les cas, à leurs droits et taxes propres.

Art. 4 - Les contenants et emballages autres que ceux visés à l'article 3 du présent arrêté suivent le même régime tarifaire appliqué à la marchandise emballée lorsqu'ils doivent être compris dans le poids de la marchandise imposable.

Art. 5 - Est abrogé l'arrêté du ministre des finances du 29 décembre 1955 portant règlement général relatif à l'application des droits et taxes des douanes, à la taxation des emballages et contenants et à la vérification des marchandises.

Art. 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, fixant les modalités d'application des articles 22 à 35 du code des douanes.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes, tel que promulgué par la loi n° 34-2008 du 2 juin 2008 et notamment son article 36,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 19 octobre 2001, fixant les modalités d'application des articles 26 au 26 terdecies du code des douanes promulgué en vertu du décret beylical du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière.

Arrête :

Dispositions générales

Article premier - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 23 du code des douanes, ne sont pas considérées comme ventes les opérations citées ci-après :

- les envois gratuits tels que cadeaux, échantillons, articles publicitaires...,

- les marchandises importées sous le régime de la consignation, envoyées en Tunisie, non pas suite à une transaction de vente, mais dans le but de les vendre en Tunisie au meilleur prix pour le compte du fournisseur,

- les marchandises importées par des intermédiaires qui ne se les procurent pas mais les vendent après importation,

- les marchandises importées par des succursales qui n'ont pas une personnalité juridique indépendante,

- les marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail,

- les marchandises qui ont été cédées en prêt tout en restant la propriété de l'expéditeur,

- les déchets ou débris importés pour être détruits dans le territoire Tunisien.

Art. 2 - Les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'importateur et relatif à l'achat des marchandises importées ne sont pas considérés comme faisant partie de la valeur en douane, pour autant :

* que les montants des intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées,

* que l'accord de financement considéré a été établi par écrit,

* que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite :

- que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer,

- que le taux d'intérêt n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où le financement est assuré par le vendeur, une institution bancaire ou tout autre personne physique ou morale. Elles s'appliquent également, le cas échéant, si les marchandises importées sont évaluées par application d'une méthode autre que la méthode de la valeur transactionnelle.

Art. 3 - Lors de la détermination, par application des dispositions de l'article 23 du code des douanes, de la valeur en douane des marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, le prix à payer pour le règlement au moment considéré est pris comme base pour l'évaluation en douane.

Art. 4 - Lorsque les marchandises déclarées à la douane constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer, aux fins de l'article 23 paragraphe 1 du code des douanes, est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée.

Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou en cas de dommage avant la mise à la consommation de la marchandise à évaluer.

Art. 5 - Si le prix effectivement payé ou à payer visé à l'article 23 paragraphe 1 du code des douanes comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation à l'égard des marchandises considérées, ce montant ne sera pas incorporé dans la valeur en douane à la condition qu'il soit démontré à la satisfaction des services des douanes concernés que lesdites marchandises en ont été ou en seront exonérées.

Art. 6 - Si par application des dispositions de l'article 23 du code des douanes, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, une telle valeur est à considérer comme un paiement indirect par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte :

a- ni à une activité visée à l'article 23 paragraphe 3 point b- du code des douanes,

b- ni à un élément qu'il y'a lieu d'ajouter au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 30 du code des douanes.

Art. 7 -

1- Aux fins de l'application des dispositions de l'article 23 paragraphe 3 point b- du code des douanes, l'expression «les activités se rapportant à la commercialisation» signifie toutes les activités liées à la publicité et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes.

2- De telles activités entreprises par l'acheteur sont à considérer comme l'ayant été pour son propre compte même si elles résultent d'une obligation faite à l'acheteur sur la base d'un accord passé avec le vendeur.

Art. 8 - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 27 paragraphe 1 point b) du code des douanes, «la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer...» est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

Art. 9 - Lorsque les renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, les services des douanes informent le déclarant, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 34 paragraphe 2 du code des douanes.

Art. 10 - Lorsque les contenants visés à l'article 30 paragraphe 1 point (a) deuxième tiret du code des douanes doivent être l'objet d'importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, ventilé de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité admis.

Art. 11 - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 30 du code des douanes, les coûts de recherches et de croquis préliminaires de design ne sont pas à inclure dans la valeur en douane.

Dispositions relatives aux redevances et droits de licence

Art. 12 -

1- Aux fins de l'application des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 point (c) du code des douanes, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant :

- à la fabrication de la marchandise importée notamment les brevets, les dessins, les modèles, les savoir-faire en matière de fabrication,

- à la vente pour l'exportation de la marchandise importée notamment les marques de commerce ou de fabrique et les modèles déposés,

- à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée.

2- Indépendamment des cas prévus à l'article 30 paragraphe 4 du code des douanes, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 23 dudit code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si le paiement :

- est en relation avec la marchandise à évaluer et,

- constitue une condition de vente de cette marchandise.

Art. 13 -

1- Lorsque la marchandise importée constitue seulement un intrant ou un élément constitutif de marchandises fabriquées en Tunisie, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée ne peut être effectué que si la redevance ou le droit de licence est en relation avec cette marchandise.

2- L'importation de marchandises non assemblées ou n'ayant à subir qu'une opération mineure avant la revente, tels qu'une dilution, un assemblage ou un conditionnement n'exclut pas que la redevance ou le droit de licence soit considéré comme se rapportant aux marchandises importées.

3- Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres intrants ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables.

Art. 14 - La redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si :

- la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation,

- ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, et

- l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.

Art. 15 -

1- Lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 10 paragraphe 2 de cet arrêté ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.

2- Lorsque le mode de calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer.

3- Toutefois, le calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence indépendamment du prix de la marchandise importée n'exclut pas que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence soit en relation avec la marchandise à évaluer.

Art. 16 - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 30 paragraphes 1 point c) du code des douanes, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.

Dispositions relatives au lieu d'introduction en Tunisie

Art. 17 - Pour l'application des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 point c) et de l'article 31 point a) du code des douanes, on entend par «lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie» :

a) pour les marchandises acheminées par voie maritime : le port de débarquement ou le port de transbordement pour autant que le transbordement ait été autorisé par les services de douanes de ce port,

b) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, ou par voie routière : le lieu du premier bureau des douanes,

c) pour les marchandises acheminées par voie aérienne: le premier aéroport d'arrivée dans le territoire douanier de la Tunisie,

d) pour les marchandises acheminées par d'autres voies: le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Tunisie.

Dispositions relatives aux frais de transport

Art. 18 - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 30 paragraphe 1 point c) et de l'article 31 point a) du code des douanes :

a) lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Tunisie, à moins que ne soit fournie aux services des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d'un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie,

b) lorsque les marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d'introduction, les frais afférents au transport en Tunisie ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès des services des douanes que le prix franco frontière est moins élevé que le prix unique franco destination,

c) lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.

Art. 19 -

1- Les taxes postales frappant, jusqu'au lieu de destination, les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues en Tunisie.

2- Toutefois, l'incorporation de ces taxes ne donne pas lieu à un ajustement de la valeur déclarée pour l'évaluation de marchandises faisant l'objet d'envois dépourvus de tout caractère commercial.

3- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées par les services express postaux.

La déclaration des éléments constitutifs de la valeur en douane

Art. 20 -

1- Lorsque la valeur en douane est déterminée par application des dispositions des articles 23, 25, ou 26 du code des douanes, une «déclaration des éléments constitutifs de la valeur en douane» est jointe à la déclaration en douane établie pour les marchandises importées. Cette déclaration est établie sur un formulaire correspondant au volume et spécificités du modèle officiel conservé à la direction générale des douanes.

Une copie de ce modèle est publiée au bulletin officiel des douanes.

Le spécimen est déposé auprès des directions régionales et des bureaux des douanes et auprès des chambres du commerce et de l'industrie.

La déclaration doit être accompagnée le cas échéant d'une ou de plusieurs copies du modèle figurant à la page 2 de ce formulaire.

2- La déclaration des éléments constitutifs de la valeur en douane prévue au paragraphe 1 ci-dessus est établie par une personne habilitée à déclarer les marchandises en détail conformément aux articles de 101 à 109 du code des douanes.

3- Les services des douanes peuvent renoncer à exiger que cette déclaration soit établie sur un formulaire, tel que mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 23 du code des douanes.

En pareils cas, la personne visée au paragraphe 2 du présent article est tenue de fournir, ou de faire fournir, aux services des douanes toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane par application d'un autre article dudit code. De telles informations sont fournies dans la forme et les conditions prescrites par les services des douanes.

4- Le dépôt dans un bureau des douanes d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1 ci-dessus vaut, sans préjudice des dispositions répressives prévues par la législation en vigueur, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne :

- l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration,
- l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces éléments.

Et vaut également l'engagement de sa part de fournir toute information ou document supplémentaire nécessaires pour la détermination de la valeur en douane des marchandises à évaluer.

Art. 21 - Sauf dans le cas où la déclaration visée à l'article 20 paragraphe 1 ci-dessus est indispensable pour la liquidation correcte des droits et taxes à l'importation, les services des douanes peuvent renoncer à exiger tout ou partie des informations requises que comporte la déclaration prévue, notamment dans les cas suivants :

a- lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas le montant de 1000 dinars par envoi, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire,

b- lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial,

c- lorsque la présentation des informations en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif des droits de douane ou encore lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif n'ont pas à être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique,

d- lorsque les marchandises importées sont évaluées sur la base de prix fixés administrativement en vertu des dispositions légales en vigueur,

e- les marchandises périssables, lorsque la réglementation en vigueur prévoit d'autres méthodes de fixation de la valeur pour ces marchandises,

f- lorsque les marchandises sont importées par les voyageurs,

g- lorsque les marchandises importées sont usagées ou d'occasion.

Art. 22 - La personne visée à l'article 20 paragraphe 2 du présent arrêté doit présenter aux services des douanes un exemplaire de la facture et des documents sur la base desquels ont été déclarés les éléments constitutifs de la valeur en douane des marchandises importées.

Art. 23 - Est abrogé l'arrêté du ministre des finances du 19 octobre 2001, relatif aux modalités d'application des articles 26 au 26 terdecies du code des douanes.

Art. 24 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-174 du 26 janvier 2009.

Monsieur M'hamed El Mahjoub est nommé chargé de mission auprès du ministre chargé de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers (la télévision tunisienne) à compter du 1^{er} décembre 2008.

Par décret n° 2009-175 du 26 janvier 2009.

Monsieur M'hamed El Mahjoub, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général de la télévision tunisienne, et ce, à compter du 1^{er} décembre 2008.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-176 du 26 janvier 2009.

Monsieur Khaled Ben Fguir, journaliste en chef à la radio tunisienne, est maintenu en activité pour une période d'un an, à compter du 1^{er} mars 2009.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-177 du 26 janvier 2009.

Monsieur Abdesslem Ben Hamida, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de l'histoire du mouvement national, à compter du 29 août 2008.

Par décret n° 2009-178 du 26 janvier 2009.

Monsieur Rachid Fakhfakh, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des arts et métiers de Sfax, pour une nouvelle période, à compter du 1^{er} juillet 2008.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-179 du 26 janvier 2009.

Les enseignants de l'enseignement supérieur, dont les noms suivent, sont maintenus en activité pour une 1^{ère} année à compter du 1^{er} octobre 2008, conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Affectation
Faycel Ghoul	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis
Radhi Daghfous	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis
Zeineb Ben Said épouse Cherni	Professeur de l'enseignement supérieur	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis
Abdeljlil Baccari	Maître de conférences	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis
Brahim Belgacem	Maître assistant	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis
Mohamed Larbi Snoussi	Maître assistant	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis
Hassen Aouadi	Maître assistant	Institut supérieur de l'animation pour la jeunesse et la culture de Bir El Bey
Mustapha Aloulou	Maître assistant	Institut supérieur de musique de Tunis
Ridha Ayed	Maître assistant	Institut supérieur de gestion de Tunis

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-180 du 27 janvier 2009.

Monsieur Noureddine Agrebi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur du suivi de la production de l'industrie alimentaire à la direction générale des industries alimentaires au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2009-181 du 27 janvier 2009.

Monsieur Ramzi Saidani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et du développement à la direction générale des mines au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2009-182 du 27 janvier 2009.

Madame Nouha Khiari épouse Tarhouni, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur des ressources humaines à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2009-183 du 27 janvier 2009.

Monsieur Nabil Mouaada, administrateur conseiller, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-184 du 26 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Tahar Alaya est maintenu en activité dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} mars 2009.

Par décret n° 2009-185 du 26 janvier 2009.

Monsieur Malek Khelil est maintenu en activité dans le secteur public pour une troisième année, à compter du 1^{er} mars 2009.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 27 janvier 2009, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis des communications du corps administratif des communications.

Le ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 2000-1920 du 24 août 2000, fixant le statut particulier au corps administratif des communications,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 9 mai 2002, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis des communications du corps administratif des communications.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des technologies de la communication, le 28 mars 2009 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de commis des communications du corps administratif des communications.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 28 février 2009.

Tunis, le 27 janvier 2009.

*Le ministre des technologies
de la communication*

El Hadj Gley

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATION

Par décret n° 2009-186 du 26 janvier 2009.

Monsieur Zouhaier Dhaouadi est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation et de la formation.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 27 janvier 2009, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-3871 du 16 décembre 2008, nommant Monsieur Mohamed Hédi Aissa, maître assistant de l'enseignement supérieur, chef de cabinet du ministre de l'éducation et de la formation.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, sus-indiquée, le ministre de l'éducation et de la formation délègue à Monsieur Mohamed Hédi Aissa, chef de cabinet, le droit de signature des rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 16 décembre 2008 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 27 janvier 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2008-3171 du 3 octobre 2008,

Vu le décret n° 2008-2956 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-3871 du 16 décembre 2008, nommant Monsieur Mohamed Hédi Aissa, maître assistant de l'enseignement supérieur, chef de cabinet du ministre de l'éducation et de la formation.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Hédi Aissa, maître assistant de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de chef de cabinet, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation et de la formation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 16 décembre 2008 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2009-187 du 26 janvier 2009, portant organisation des concours d'entrée et fixant les cycles de formation au centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives, telle que modifiée par la loi n° 2005-64 du 27 juillet 2005,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du 5 juillet 2007,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1439 du 30 mai 2006,

Vu le décret n° 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l'emploi des jeunes, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1120 du 18 mai 1998,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000, portant octroi d'une indemnité complémentaire aux stagiaires dans l'administration publique, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif dans le cadre de l'initiation à la vie professionnelle au profit des diplômés de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2008-24 du 2 janvier 2008, portant changement d'appellation du centre national de formation et de recyclage des cadres sportifs et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant statut particulier du corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE I

Dispositions générales

Article premier - Les dispositions du présent décret organisent les concours d'entrée aux cycles de formation au centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, et fixent les cycles de formation qu'il assure dans le but de la nomination dans les grades mentionnés dans des statuts particuliers des corps relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 2 - Les concours sont organisés et se déroulent dans le respect des principes fondamentaux prévus par la législation en vigueur et notamment les principes d'égalité, de transparence et de non-discrimination entre les sexes.

TITRE II

Organisation des concours

Art. 3 - Chaque concours d'entrée aux cycles de formation au centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, et comprend notamment :

- le grade objet du concours,
- le diplôme requis,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves écrites du concours,
- le lieu de dépôt des dossiers de candidature ou l'adresse de leur envoi par voie recommandée avec accusé de réception.

Art. 4 - Sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, pour chaque concours, les matières des épreuves écrites et orales, sa nature, ses coefficients, sa durée et son programme.

Art. 5 - L'âge du candidat aux concours d'entrée aux cycles de formation initiale au centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique ne doit pas dépasser quarante (40) ans au plus au 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours. Au cas où le candidat dépasse l'âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation aux concours d'entrée au cycle de formation conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Dans tous les cas, l'âge maximum ne doit pas dépasser quarante cinq (45) ans au 1er janvier de l'année de l'ouverture du concours.

Art. 6 - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 7 - Le jury du concours supervise les différentes procédures afférentes au concours notamment, la clôture de la liste définitive des candidats admis à concourir ainsi que la proclamation des résultats.

Les délibérations du jury ne sont valables qu'en présence au moins, de la moitié de ses membres, et elles sont approuvées par la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du jury est prépondérante.

TITRE III

Les cycles de formation

Chapitre premier

La formation initiale

Art. 8 - Le centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique assure un cycle de formation initiale pour les managers en sport appelés à exercer dans l'une des administrations, services ou structures relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, ou soumis à sa tutelle.

Art. 9 - Le programme de scolarité pour ce cycle est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique sur proposition du directeur général du centre après avis du conseil scientifique.

Art. 10 - Peuvent participer à ce cycle, les candidats titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans la spécialité de la gestion et de l'organisation administrative en sport suite à leur réussite au concours ouvert au centre national de la formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.

Art. 11 - La formation des managers en sport a pour but de les préparer à l'accomplissement des fonctions et tâches qui leurs sont confiées, notamment dans les domaines de la gestion et du fonctionnement administratif, financier et comptable des structures concernées par la gestion du sport.

Art. 12 - La formation des managers en sport dure douze (12) mois consécutifs répartis comme suit :

- les deux tiers de la période au moins sont consacrés aux études et examens,
- le tiers restant au plus est consacré à un stage.

Une décision du directeur général du centre national de la formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique fixe la date du début de la formation et la répartition dans le temps des périodes des études et du stage. Le stage est organisé dans l'administration centrale ou régionale ou les établissements ou les structures relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, ou soumis à sa tutelle.

Art. 13 - Les élèves admis au cycle de formation précité bénéficient pendant la durée de leur formation d'une indemnité mensuelle égale à l'indemnité de stage de préparation à la vie professionnelle qui leur est servie conformément aux dispositions du décret n° 93-1049 du 3 mai 1993 susvisé et du décret n° 2000-1786 du 31 juillet 2000 susvisé.

Art. 14 - Le régime des études et des stages ainsi que les modalités et procédures spéciales relatives à l'évaluation des résultats et à la clôture du cycle de formation sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique sur proposition du directeur général du centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Art. 15 - Les résultats définitifs obtenus par les élèves durant la période de formation sont proclamés par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Le jury classe les élèves par ordre de mérite.

Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix (10) sur vingt (20) sont proposés pour être nommés dans le grade de manager en sport. Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise citée au paragraphe précédent est exclu.

Toutefois, les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne requise peuvent redoubler pour des raisons imputables à la santé ou à un cas de force majeure dûment justifiées.

Art. 16 - Il est délivré aux élevés ayant terminé avec succès le cycle de la formation des cadres moyens un diplôme appelé « diplôme de fin du cycle de formation de manager en sport ».

Ils sont nommés dans le grade de manager en sport prévu par le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008 susvisé.

Chapitre II

La formation continue

Art. 17 - Les cycles de formation continue au profit des cadres et agents appartenant aux statuts particuliers relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique sont assurés par le centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 18 - Les cycles de formation continue visés à l'article 17 du présent décret sont fixés par arrêtés du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique sur proposition du directeur général du centre après avis du conseil scientifique.

TITRE IV

Le perfectionnement des compétences

Art. 19 - Le centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique organise des sessions de formation au profit des agents de maintenance, des techniciens et des dirigeants administratifs et financiers au sein des structures sportives.

Il organise aussi des sessions de formation dans le domaine de l'information de la jeunesse et du sport.

Le centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique peut, par convention et après autorisation de l'autorité de tutelle, organiser des sessions de formation et des séminaires au profit des administrations et des établissements et entreprises publics.

TITRE V

Dispositions diverses

Art. 20 - Les élèves admis à poursuivre leurs études dans les différents cycles de formation au centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique sont soumis aux obligations du fonctionnaire public prévues par le statut général de la fonction publique et notamment les obligations d'intégrité, d'honnêteté, de réserve et de discrétion professionnelle et au respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à leur situation et notamment le règlement intérieur du centre.

Le conseil de discipline créé au sein du centre examine tous les cas de manquement aux règles fixées par le règlement intérieur du centre et prend les mesures appropriées.

La composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline ainsi que les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux élèves contrevenants sont fixées par le règlement intérieur du centre.

Art. 21 - La direction du centre national de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique peut, dans le cadre de la coopération internationale et sur autorisation du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, procéder à l'inscription d'élèves étrangers pour suivre la formation à l'un des cycles de formation au centre à condition que :

- les intéressés remplissent les conditions scientifiques requises pour poursuivre le cycle de formation pour lequel leurs candidatures ont été proposées,

- le candidat passe avec succès un test spécifique devant un jury d'évaluation dont les membres sont désignés par décision du directeur général du centre. Le régime de scolarité et le règlement intérieur du centre sont applicables aux candidats admis.

Art. 22 - Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-188 du 26 janvier 2009.

Monsieur Khadhraoui Mohamed Ali, inspecteur de sport et de l'éducation physique second degré, est chargé des fonctions de commissaire régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Monastir au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2009-189 du 26 janvier 2009, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990, la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 24 juillet 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie du titre foncier n° 126380, classée en zones de sauvegarde d'une superficie de 01 ha 50 ares, sise dans la région de Henchir Aïad à la délégation de Korba au gouvernorat de Nabeul, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour la réalisation d'un centre de transfert des déchets ménagers et assimilés.

Sont modifiées en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul fixées par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986.

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-190 du 26 janvier 2009, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Sabhket Jarzis gouvernorat de Médenine du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 24 septembre 1885, sur le domaine public,

Vu le code des eaux, promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes subséquents notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique, modifié et complété par le décret n° 2005-2178 du 9 avril 2005,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine publics hydraulique, modifié et complété par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission du domaine public hydraulique du 17 avril 2007,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est déclassée, du domaine public hydraulique au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain sise à Sabkhèt Jarzis, gouvernorat de Médenine et qui couvre une superficie de 15ha 02a 85ca, telle qu'elle est délimitée sur le plan topographique annexé au présent décret, et ce, pour l'attribuer à la municipalité de Jarzis.

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-191 du 26 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Moez Zouari, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2008-2899 du 25 août 2008, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2009-192 du 27 janvier 2009.

Monsieur Slaheddine Bouzaïène, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur des eaux de surface à la direction générale des ressources en eaux au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2009-193 du 27 janvier 2009.

Mademoiselle Hayet Ben Mansour, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des réseaux de mesure à la direction des eaux de surface relevant de la direction générale des ressources en eaux au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2009-194 du 27 janvier 2009.

Madame Chedia Seghaier épouse Ben Romdhane, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargée des fonctions de sous-directeur de la formation et du développement des compétences à la direction de veille zoosanitaire, de la formation et du développement des compétences au centre national de veille zoosanitaire relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2009-195 du 27 janvier 2009.

Mademoiselle Imene Bchari, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2009-196 du 27 janvier 2009.

Monsieur Hedi Sahli, médecin vétérinaire inspecteur régional, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production animale au commissariat régional au développement agricole de Tunis.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-197 du 27 janvier 2009.

Monsieur Habib Ben Mohamed, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement financier au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-198 du 27 janvier 2009.

Monsieur Taieb Dabbar, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-199 du 27 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Lahbib Ben Mohamed, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-200 du 27 janvier 2009.

Monsieur Chedly Ghazouani, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-201 du 27 janvier 2009.

Monsieur Larbi Zaga, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-202 du 27 janvier 2009.

Madame Thouraya Ben Amor, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef d'arrondissement de l'exploitation et de la maintenance des périmètres irrigués au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-203 du 27 janvier 2009.

Monsieur Fethi Kssikssi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-204 du 27 janvier 2009.

Monsieur Amor M'Barki, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-205 du 27 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Abdallah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Sfax.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-206 du 27 janvier 2009.

Monsieur Ahmed Radhouane Rdhaounia, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts et de la lutte contre la désertification au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-207 du 27 janvier 2009.

Monsieur Abdelmajid Abbès, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts et de la lutte contre la désertification au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-208 du 27 janvier 2009.

Monsieur Laïd Amri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Kasserine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-209 du 27 janvier 2009.

Monsieur Tahar Abdelkebir, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-210 du 27 janvier 2009.

Monsieur Saâd Abdelkebir, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-211 du 27 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Bel Hadj Mabrouk, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du bureau de contrôle des unités de production agricole de Béja relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 81-1385 du 27 octobre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-212 du 27 janvier 2009.

Monsieur Mabrouk Nefzi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de la programmation et du suivi des travaux à la régie d'exploitation forestière relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2009-213 du 26 janvier 2009.

Monsieur Jamel Chemli, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est nommé dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, à compter du 10 novembre 2007.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2009-214 du 26 janvier 2009, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de commune de Zahrat Medien, gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-63 du 10 janvier 1985, portant approbation du plan d'aménagement de la localité de Sidi Medien, tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-1349 du 15 juin 1994, portant modification du plan d'aménagement urbain de la localité de Zahrat Medien,

Vu le décret n° 85-624 du 23 avril 1985, portant création de la commune de Amdoun,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Béja,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 92-410 du 24 février 1992, portant changement de la dénomination de la commune de Amdoun du gouvernorat de Béja,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 9 janvier 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Zahrat Medien gouvernorat de Béja,

Vu la délibération du conseil municipal de Zahrat Medien réuni le 30 novembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Zahrat Medien annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 85-63 du 10 janvier 1985, tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-1349 du 15 juin 1994.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-215 du 26 janvier 2009, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Gabès , gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88 - 20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret du 24 janvier 1887, portant création de la commune de Gabès,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 76-208 du 10 mars 1976, portant approbation du plan d'aménagement de Gabès, tel que modifié par le décret n° 95-975 du 30 mai 1995,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu la délibération du conseil municipal de Gabès réuni le 24 novembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Gabès annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 76-208 du 10 mars 1976, tel que modifié par le décret n° 95-975 du 30 mai 1995.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-216 du 26 janvier 2009, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Tamaghza, gouvernorat de Tozeur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-635 du 23 avril 1985, portant création d'une commune à Tamaghza, gouvernorat de Tozeur,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 98-517 du 2 mars 1998, portant approbation du plan d'aménagement de la ville de Tamaghza, gouvernorat de Tozeur,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 juillet 2007, portant la délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Tamaghza, gouvernorat de Tozeur,

Vu la délibération du conseil municipal de Tamaghza réuni le 3 juin 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Tamaghza annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 98-517 du 2 mars 1998.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-217 du 26 janvier 2009, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Mezzouna, gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88 - 20 du 13 avril 1988 et par les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-631 du 23 avril 1985, relatif à la création d'une commune à Mezzouna du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 88-137 du 28 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sidi Bouzid,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 91-626 du 2 mai 1991, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Mezzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid),

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu la délibération du conseil municipal de Mezzouna réuni le 21 septembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est approuvée, la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Mezzouna annexé au présent décret.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé n° 91-626 du 2 mai 1991.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-218 du 26 janvier 2009, portant approbation de l'établissement du plan d'aménagement urbain de la commune de Jemna, gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008- 57 du 4 août 2008,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007 et notamment son article 294,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu le code forestier, tel qu'il a été refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 et par les textes subséquents qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005,

Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-118 du 6 décembre 2001,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 2005-90 du 3 octobre 2005, relative aux parcs urbains

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 85-636 du 23 avril 1985, relatif à la création d'une commune à Jemna au gouvernorat de Kébili,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 3 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du plan d'aménagement urbain,

Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 juillet 2007, portant la délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la commune de Jemna, gouvernorat de Kébili,

Vu la délibération du conseil municipal de Jemna réuni le 29 novembre 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvé, le plan d'aménagement urbain de la commune de Jemna, gouvernorat de Kébili, annexé au présent décret.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2009-219 du 26 janvier 2009.

Monsieur Mohamed Zouari, ingénieur général au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} mars 2009.

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 27 janvier 2009, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2008-2961 du 29 août 2008, portant nomination du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2008-3729 du 2 décembre 2008, chargeant Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur général, des fonctions de directeur général des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrête :

Article premier - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur général, directeur général des bâtiments civils, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est habilité à signer par délégation du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Monsieur Sahbi Missaoui est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 2 décembre 2008.

Tunis, le 27 janvier 2009.

Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Slaheddine Mallouche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

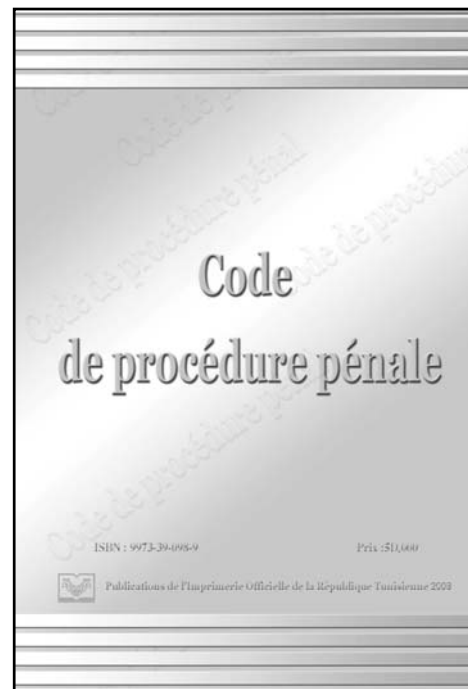
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-946-41-3

Nombre de pages : 270 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

Edition : 2008

ISBN 9973-39-071-7

Nombre de pages : 198 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

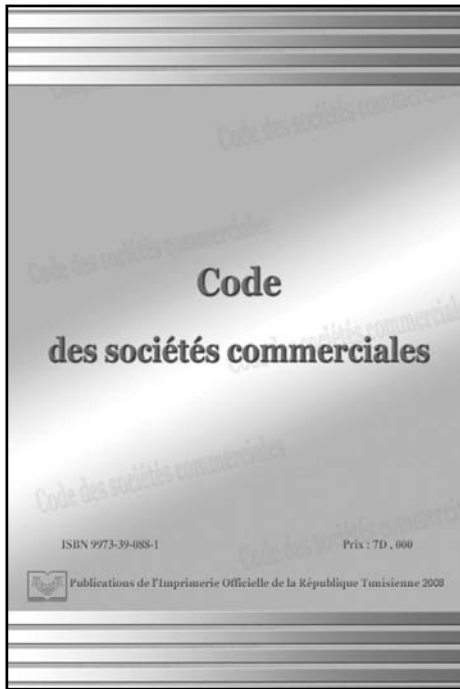


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-088-1

Nombre de pages : 363 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

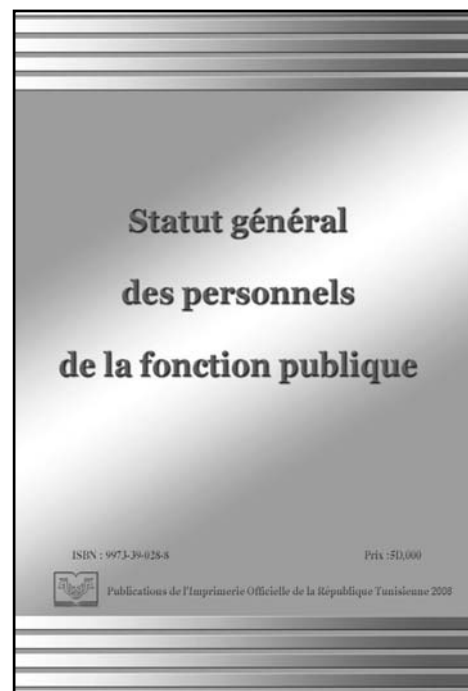
Edition : 2008

ISBN 9973-39-028-8

Nombre de pages : 221 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Année 2009

ABONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * 3051 - Sfax : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.